

מסכת יבמות

צ"ב מדוע פתח סדר נשים ביבמות שהוא מקרה נדיר של צער, ולא בדינים הפשוטים של קידושין וכתובות. הרמב"ם כתב "והטעם שהביאו להתחיל ביבמות ולא בכתובות כפי שמחייב ההגיון להקדימה, לפי שהנישואין תלויים ברצון האדם, ואין לבית דין לכופף את האדם להתחתן, אבל היבום כופים עליו ואומרים לו או חלוץ או ייבם, ונכון יותר להתחיל בדבר ההכרחי, לפיכך התחיל ביבמות". יתכן להוסיף שזה המקרה היחיד שיש מצוה בעצם הנישואין, ששאר נישואין הוא רק הכשר מצוה לפריה ורביה.

תוס' (מ"ק כט, ב) כתבו שאע"פ שאין להתחיל בפורענות, כיון שמועד קטן הוא סוף סדר מועד (ולא חגיגה) וסופו עוסק באבילות על מת, ואף יבמות עוסק ביבום לאח שמת, לכן סמך פורענותא לפורענותא. כפי שנזכר לעיל יש אומרים שסדר המסכתות הוא לפי מספר הפרקים.

מסכת יבמות עוסקת בעיקר בדיני יבום וחליצה, ונוסף דרך אגב כמה מדיני נשים כגון: איסורי ביאה, אכילת תרומה לאשת כהן, פריה ורביה, נישואין מדרבנן, היתר עגונה ועוד.

סדר המסכת בכוללות: א-ה - יבום וחליצה. ו-יא - איסורי ביאה, פריה ורביה, אכילת תרומה, וביניהם דיני יבום וחליצה. יב - הלכות חליצה. יג-יד - יבום בנישואין דרבנן. טו-טז - היתר עגונה.

סדר פרקים א-ה: א-ג - פטור מיבום או חליצה מחמת ערוה. ד - דיני יבום וחליצה. ה - הדרכים הפוטרות זיקת יבום.

פרק א - פטור צרת ערוה

הפרק עוסק בפטור צרת ערוה, המשנה לא עוסקת בפטור הערוה עצמה אלא בצרה כדאיתא בגמ'. **משנה א** - העריות הפוטרות הצרות, ואם מתו שאינם פוטרות. ב - ביאור משנה א'. ג - עריות שלא שייך בהם פטור צרות. ה - מחלוקת ב"ש וב"ה בצרות.

צ"ב מדוע התחיל בפטור מייבום לפני דיני הייבום עצמו שבפרק ד'. יתכן משום שנחלקו בו ב"ש וב"ה והיתה זו מחלוקת קשה, כיון שלכל דעה, הצד השני עובר איסור דאורייתא.

- א - ט"ו עריות הפוטרות, אם מתו
- ב - כיצד, היכולה למאן
- ג - ו' עריות חמורות
- ד - ב"ש וב"ה, השלום ביניהם

פרק ב - הפטורות לגמרי והחולצות

פרק א' עסק בפטורות מיבום וחליצה, ופרק זה בתחילתו משלים את פרק א' ובהמשך מביא מקרים שחולצת ולא מתייבמת.

כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו - ביאור פרק א'.

כלל אמרו ביבמה - עד כאן הובא פירוט העריות הפטורות מייבום וכאן מביא את הכלל, ומכאן עובר למקרים שחולצת ולא מתייבמת. אחותה שהיא יבמתה, פירושו, אחותה של הערוה שאמרנו ברישא - כל שהיא איסור ערוה, אם היא יבמתה - ששתייהן נשואות לשני אחים ומתו, אחות הערוה יכולה להתייבם, כיון שהערוה פטורה ואינה אחות זקוקתו. וצ"ב שעוד לא פירש איסור אחות זקוקתו, ונראה שהובא כדי להשלים את הכלל, שיש שאינה חולצת ומתייבמת, ויש שחולצת, ויש שמתייבמת. וכן משום שדין זה נובע מהדין הראשון, שכיון שהערוה פטורה מחליצה ויבום ע"כ אחותה מותרת.

מי שיש לו אח מכל מקום - יתכן שהוא המשך הכלל בייבום במקום איסור, וכאן הנידון באח ובן שבאו מאיסור מה דינם לגבי ייבום ושאר דינים, ויתכן שהובא אגב המשנה הקודמת, שאע"פ שלגבי יבמה יש חילוק בין איסור ערוה לאיסור קדושה, באח ובן אין חילוק ומכל מקום נחשב אחיו ובנו.

מי שקידש אחת משתי אחיות - מכאן עד סוף פרק ג' עוסק ביבום במקום שתי אחיות. משניות ה-ו בפרק זה עוסקות באח אחד או שנים שאינם אחים שקידשו אחת משתי אחיות שיש ספק מי היבמה, ואסור לייבם משום ספק אחות זקוקתו. ופרק ג' עוסק בשני אחים הנשואין לשתי אחיות ששתייהן ודאי יבמות, ובמקרים אלו - לשאר האחים אסור בודאי משום אחות זקוקתו, ולאח השני היא ערוה גמורה של אחות אשתו.

מצוה בגדול לייבם - עיקר הדין מבואר בפרק ד', וכאן הובא אגב הדין בשתי אחיות שאם כנסו לא יוציאו, כך במקרה זה אם קדם זכה, או שהובא אגב הדין שאחד חולץ ואחד מייבם ומבאר מי ראוי לייבם.

הנטען על השפחה - אגב הדין בשתי אחיות שאם קדמו וכנסו אין מוציאין מידם, מביא דין נוסף שאם כנס לא יוציא, ואגב זה מביא מקרים נוספים שאסור לישא מחמת חשד.

אשת אחיו שלא היה בעולמו	ספק בקידושי אחיות
א - נולד קודם יבום	ו - אחד שקידש
ב - נולד לאחר יבום	ז - שנים שקדשו
כללי יבום	כנסו לא יוציאו, חשד
ג - כלל יבמה האסורה	ח - קטן שקדם, הנטען
ד - איסור מצוה וקדושה	ט - המעיד על גט או מיתה
ה - אח ובן מאיסור	י - חכם ודיין, מקרים שאין חשד

פרק ג - אחים הנשואים לאחיות

פרק זה עוסק בשני אחים הנשואים לשתי אחיות, משניות א-ד - כשמתו הנשואין לאחיות שהאיסור מצד אחות זקוקתו. משניות ה-ח - כשמת אחד מבעלי אחיות שהאיסור מצד אחות אשתו. סדר המשניות לפי מספר האחים - ארבעה, שלשה, שנים.

ארבעה אחים, שלשה אחים, ומתו הנשואים לאחיות - במשניות ב-ג דוקא ד' אחים, שרק בד' אחים שייך שני יבמין שלאחד אסור לייבם משום אחות זקוקתו ולאחד מותר (ויתכן שאגב כך נקט אף במשנה א' ד' אחים, אמנם בגמ' יש טעמים אחרים), ובמשנה ד' ג' אחים משום דעת ר"ש שפוטר אף מחליצה מהפסוק "לצרור", וזה שייך רק בג' אחים ששתיהן נפלו לפני יבם אחד ונעשו צרות מחמת זיקה.

שלשה אחים ועשה מופנה מאמר - מכאן עובר לדבר במת אחד מבעלי אחיות שהנידון משום אחות אשתו, ובמקרה זה הנידון גם משום אחות זקוקתו, שאם מאמר לא קונה - שתיהן אחות זקוקתו וחולצות, ואם מאמר קונה - השניה פטורה משום אחות אשתו ואשתו מותרת.

שלשה אחים ואחד נשוי נכרית - ב' מקרים שהנכרית פטורה משום צרת אחות אשתו, או חולצת משום ספק המאמר.

שלשה אחים ואחד נשוי נכרית - ב' מקרים במיתה וגירושין של אחת האחיות, ברישא הנידון על אחות אשתו כשמתה אשתו, שאסורה מדין אשת אח כיון שנאסרה שעה אחת, ובסיפא הנידון על צרת אחות אשתו כשאחות אשתו התגרשה קודם, שאינה צרת ערוה.

וכלן שהיו בהן קידושין או גירושין בספק - וכולן היינו הט"ו עריות שנזכרו בפרק א', ונראה שהובא כאן אגב שדיבר על גירושין המתירים צרת ערוה.

שלשה אחים נשואים שלוש נכריות - מקרה זה אינו קשור לאחות אשתו והובא כאן אגב שלושה אחים, וקשור לגדר מאמר שבמשנה ה'.

שני אחים נשואים לשתי אחיות, נאסרה שעה אחת - הדין דומה למשנה ז', והובא כאן משום שרצה קודם לסיים דין שלושה אחים. (הגמ' מקשה שנלמד מכ"ש משם, ומתרת שמעיקרא התנא סבר שרק כאן אסורה, וחזר בו ומשנה לא זזה ממקומה ואידי דחביבא ליה אקדמה, אך עדיין קשה מדוע לא נאמרה סמוך לשם, וצ"ל כנ"ל, ועדיין צ"ב מדוע נקט כאן ג' אחים וכאן ב').

שנים שקדשו שתי נשים - אינו מדיני יבום, והובא כאן אגב שני אחים הנשואים לשתי אחיות ששייך בהם שיתחייבו משום אשת אח ומשום אחות אשה.

אחות זקוקתו	אחות אשתו
א - אחות זקוקתו לשני היבמין	ה - אחות יבמה שעשה בה מאמר
ב - כשאחת אסורה לאחד	ו - אחות אשתו וצרתה
ג - כשאחת אסורה לזה ואחת לזה	ז - מיתה וגירושין אחרי ולפני זיקה
ד - קרובת זקוקתו ליבם אחד	ח - ספק קידושין וגירושין
	ט - זיקה משני יבמין, נאסרה שעה אחת
	י - איסורים בהחלפת נשים

פרק ד - דיני יבום וחליצה

עד כאן עסק בפטורים מיבום וחליצה, ופרק זה עוסק בעיקרי דיני יבום וחליצה. סדר המשניות נמשך מענין לענין כפי שיתבאר.

החולץ והכונס ליבמתו ונמצאת מעוברת - הובא אגב המשנה האחרונה בפרק ג' בשנים שהחליפו נשותיהן שחייבים משום אשת אח, ואף כאן בכנס ונמצאת מעוברת מתחייב משום אשת אח, וקשור לדינים שבהמשך הפרק באיסור קרובי החלוצה ובהמתנת ג' חדשים. נראה שהקדים חליצה ליבום כדי שלא להתחיל במקרה של איסור.

שומרת יבם, מצוה בגדול, החולץ ליבמתו - כאן מתחיל דיני יבום וחליצה, והדינים לפי סדר הזמן: קודם היבום - למי שייך הנכסים. הייבום והחליצה - מי מהאחים מייבם או חולץ. אחר היבום והחליצה - מי יורש את נכסי האח המת ולמי אסור קרובי החלוצה.

החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת - תוצאה מאיסור קרובת חלוצתו.

שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה - הנידון בעיקר מצד אחות זקוקתו שקשור לפרק ג', והובא כאן משום המקרה שקידש אחיו את אחותה שדומה למשנה הקודמת שנשא אחיו את אחותה, וכן הסיפא שמוציא את אשתו בגט, הוא משום שאחרי שחולץ נאסרת עליו מדין אחות חלוצתו.

היבמה לא תחלוץ - נראה שהובא כאן אגב "המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה" ומבאר כמה זמן צריך להמתין. וצ"ב מדוע לא הובא לעיל קודם מצוה בגדול לייבם, יתכן משום שרצה לסמוך דין נכסי היבמה לנכסי האח המת, והקדים לבאר מי הוא המייבם שזוכה בנכסי האח, ואגב החילוק בין המייבם לשאר האחים, ממשיך בחילוק בין החולץ לשאר האחים לגבי קרובות החלוצה וחזור לדין הייבום.

ארבעה אחים נשואים ארבע נשים - המשך לדין מצוה בגדול (ומה שלא הובא שם, יתכן כנ"ל שרצה לסמוך דיני הנכסים, ויתכן שקשור למשנה הקודמת שבשניהם הנידון באיסור אשת אח שלא במקום מצוה, או שמא יש למת בנים או בשתי יבמות מבית אחד), והוא מעיקרי דיני יבום, ששתי יבמות משני אחים מייבמים שתיהן, ושתי יבמות מאח אחד מייבמים אחת.

המחזיר גרושתו - הובא משום קרובת חלוצתו שדיבר בה לעיל, ואגב זה שאר דיני ממזר.

אשתו שמתה - הובא כאן אגב חלץ לה ומתה מותר באחותה, כהמשך לדיני קרובת חלוצתו.

נמצאת מעוברת	מי מייבם וחולץ	זמן היבום, את מי מייבמים
א - אחר חליצה	ה - מצוה בגדול	י - המתנת ג' חדשים
ב - אחר יבום	ו - אי שהיית המצוה	יא - יבום וחליצה לכמה נשים
נכסי היבמה	אחר הייבום והחליצה	גדר ממזר
ג - שומרת יבם בחייה ובמותה	ז - הזוכה בנכסי המת, קרובי החולץ והחלוצה	יב - דוגמאות בחייה לאוין
ד - אחר יבום, כתובתה	ח - אחות חלוצה וגרושה	יג - ג' דעות ועדות, אחות אשתו אחר שמתה
	ט - אחות זקוקתו	

פרק ה - דרכי הפקעת זיקת יבום

פרק זה עוסק בדרכי הפקעת זיקת יבום. מדאורייתא בעילה קונה וחליצה מפקיעה, ומדרכבנן מאמר קונה קצת כביאה, וגט מפקיע קצת כחליצה, המשנה דנה במקרה שנעשו שתי פעולות קנין או הפקעה, האם השני חל. מתחיל במחלוקת בשתי פעולות שוות כגון מאמר ומאמר, ובדוגמאות מתחיל ביבם ויבמה אחת ששם הנידון רק בשתי פעולות שונות, וחוזר לשתי יבמות ששייך לדון גם בשתי פעולות שוות, וחוזר ליבם ויבמה אחת (שייך גם בשתי יבמות אלא שרצה לחזור למקרה הראשון) לחדש את המחלוקת בביאה באמצע ובסוף.

מחלוקת ר"ג וחכמים	יבם ויבמה אחת	שתי יבמות או יבמין	מחלוקת בביאה פסולה
א - פעולות שוות בשתי יבמות	ב - מאמר תחילה ג - גט או חליצה או בעילה תחילה	ד - מאמר או גט תחילה ה - חליצה או בעילה תחילה	ו - חליצה ובעילה בתחילה באמצע ובסוף

פרק ו - גדר ביאה, פסולי כהונה, פריה ורביה

פרק זה מתחיל בדיני יבום ועובר לדיני כהונה והלכות פריה ורביה.

הבא על יבמתו - המשנה עוסקת בגדר קנין ביאה ביבמה, והוא המשך לפרק הקודם שדן בדרכי קנין היבמה.

וכן הבא, אלמנה לכהן גדול - אגב גדר ביאה ביבמה, דן בגדר ביאה הפוסלת לכהונה ובאירוסין ללא ביאה.

כהן גדול לא ישא, כהן הדיוט לא ישא - אגב ביאת פסולי כהונה דן בנישואי כהן גדול, והוא המשך המשנה הקודמת שאע"פ שחללה (העומדת להתחלל) מן האירוסין כשרה, אלמנה מן האירוסין פסולה, וממשיך בנישואי כהן הדיוט.

לא יבטל אדם מפריה ורביה - אגב איילוניות לכהן הדיוט שלת"ק אסורה רק מצד פריה ורביה, דן במצות פריה ורביה לכל אדם.

ביאת יבום	נישואי כהן
א - הכוונה והמעשה	ד - האסורה לכהן גדול, אירס קודם מינויו, יבמה ה - האסורה לכהן הדיוט
ביאה הפוסלת	פריה ורביה
ב - הכוונה והמעשה	ו - קיום המצוה, זמן המתנה, חיוב האשה
ג - משתמרת לביאה פסולה	

פרק ז - אכילת תרומה לקנין כהן

פרק זה עוסק באכילת תרומה לעבד ואשת כהן שהם "קנין כספו", ולאשה שיש לה זרע מכהן שאוכלת מדין "ויליד ביתו". משניות א-ג עוסקות בעבדים, משניות ד-ו בנשים. הובא אגב הפרק הקודם שדן באלמנה לכהן גדול האם אוכלת בתרומה, וכאן הנידון על עבדיה, וממשיך בעבדי אשת כהן ובת כהן לישראל ועבדי עובר מאשת כהן, וחוזר לאכילת אשת כהן.

העובר והיבם - אגב עובר הפוסל ואינו מאכיל לגבי עבד, ממשיך בעובר ושאר דברים הפוסלים ואינם מאכילים לגבי אשה, אח"כ שאין פוסלים ואין מאכילים, ועובר לדבר על זרע שמאכיל ושאינו מאכיל: ולד אנוסה, עבד, ממזר, כהן גדול מישראל.

נפל הבית עליו ועל בת אחיו - דין זה אינו קשור לפרק, והובא אגב ספק בן תשע שנים שמחמירים בו ואף כאן ספק צרת ערוה חולצת. וי"א ש"ספק הביא שתי שערות" מדובר לגבי יבום, כשקידש בת אחיו כשהיה ספק קטן, וצרתה חולצת כיון שהיא ספק צרת ערוה. ולפי"ז אגב ספק קטן לגבי פסול תרומה מביא ספק קטן לגבי צרת ערוה, ונפל הבית הוא דוגמא נוספת לספק צרת ערוה.

העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע - הובא כמקביל לאונס שאינו פוסל בביאה אך ולד מאונס מאכיל, ואילו עבד הוא להיפך.

כהן גדול פעמים שהוא פוסל - הובא כמקביל לממזר שאפי' שהוא פסול מאכיל, ולעומת זה יתכן שכהן גדול יפסול.

עבד כהן	אשת כהן
א - עבד חללה אשת כהן	ד - הפוסלים ולא מאכילים, ספק צרת ערוה
ב - עבד אשת כהן ובת כהן	ה - שאינם פוסלים ומאכילים, עבד וממזר
ג - עבד עובר	ו - כהן גדול הפוסל

פרק ח - אכילת תרומה, פסולי קהל, יבום בסרים

תחילת פרק זה ממשיך באכילת תרומה, אגב פצוע דכא שמאכיל דן בגדרו ובאיסורו לבוא בקהל, ואגב זה שאר פסולי קהל, וחוזר לדבר על סריס שהוא מעניין פצוע דכא לגבי יבום ולגבי תרומה, וכן דיני טומטום ואנדרוגינוס שקרובים לעניין סריס.

פרק ו' התחיל בביאת יבום ועבר לאיסורי ביאה ואכילת תרומה, פרק ז' כולו באכילת תרומה, פרק ח' להיפך מפרק ו' - מתחיל באכילת תרומה ועובר לאיסורי ביאה ויבום.

אכילת תרומה	פסולי קהל	יבום בסרים
א - ערל וטמא, פצוע וכרות -	ב - גדר פצוע וכרות, המותרות לינשא להם	ד - סריס אדם וסריס חמה
הם וקניינם	ג - פסולי קהל - מספר הדורות והנקיבות	ה - סריס ואיילונית, בדיעבד
		ו - דינים בסריס, טומטום ואנדרוגינוס

פרק ט - היתר ואיסור לבעל ויבם, אכילת תרומה ע"י נישואין וזרע

משניות א-ד מביאות רשימה של המותרות והאסורות לבעליהן וליבמיהן באיסור קדושה ומצוה. בפרקים א-ג התבאר דיני יבמה האסורה ליבם באיסור ערוה, מצוה וקדושה, וכאן החידוש שאע"פ שאסורה לבעל מותרת ליבם ואגב זה הביא את כל הדוגמאות (תוי"ט).

הטעם שהובא כאן, יתכן שהוא המשך לדיני סריס, שסריס אדם אסור באשתו מפני שהוא פצוע דכא אך מותר לייבם את אשתו ומביא בפרק זה דוגמאות נוספות, או שהדימוי הוא שאע"פ שסריס חמה מפני שאינו ראוי להקים שם אין באשתו מצות יבום, אך במקרה שהבעל אינו ראוי להקים שם באשתו מצד איסור קדושה ומצוה יש מצות יבום.

משניות ד-ו עוסקות באכילת תרומה לאשה ע"י נישואין וזרע כהן. משנה ד' מפרטת את העובר והיבם והאירוסין שהובא בפרק ז' שפוסלים ואינם מאכילים, ומשניות ה-ו בנישואין וזרע מכהן לוי וישראל.

צ"ב מדוע הובא כאן אחר שכבר השלים דיני אכילת תרומה ועבר לדיני יבום, יתכן משום שפרק זה עוסק ברשימות ודוגמאות, וכן יש דמיון בין המקרים, שבשניהם הבעל והאשה אינם בדרגה שוה, או כשר ופסולה או כהן וישראלית.

אכילת תרומה ע"י נישואין וזרע

ד - אירוסין עובר ויבם

ה - בת ישראל שנישאת

ו - בת כהן שנישאת

היתר ואיסור לבעל וליבם

א - היתר לבעל ולא ליבם

ב - היתר ליבם ולא לבעל, איסור והיתר לשניהם

ג - שניה לבעל או ליבם, קנס לנישואי איסור

פרק י - נישואי איסור בטעות, יבום בבן תשע

משניות א-ה עוסקות בנישואי איסור בטעות. א-ג באשת איש, ד-ה באחות אשתו. תוס' כתבו שהקשר לפרק הקודם מצד שנפסלת מהתרומה והמעשר שדיבר בזה לעיל. יש מבארים שהקשר הוא לאיסור שניות דלעיל, שאע"פ שקנסו אותם שאין להם כתובה מ"מ מותר לייבם, אך באשת איש בטעות כשם שקנסו שאין לה כתובה כך קנסו שלא לייבם.

משניות ו-ט עוסקות ביבום בקטן בן תשע. צ"ב ההקשר לפרק זה, חכ"א הציע שסדר המשנה בנוי על התוספתא שמביאה דוגמאות נוספות למקרים שקנסו כמו במשנה א', והדוגמא האחרונה היא קטן שחליץ והיבמה נישאת לשוק שקונסים אותה כיון שאין חליצתו חליצה, וע"ז ממשיך שאע"פ שקטן אין חליצתו חליצה אך ביאתו ביאה. עוד הציע, שדומה לדברי ר' יוסי "כל שפוסל ע"י אחרים פוסל ע"י עצמו" ואף כאן כשם שהקטן פוסל על האחים כך פוסל על עצמו כשבא על צרתה.

בן תשע ביבום

ו - פסול לאחים

ז - פסול לקטן אחר

ח - פסול לצרתה, יבמה ואשת קטן

ט - יבמת קטן וצרתה מגדלות

אחות אשתו

ד - היתר לחזור, זמן המיתה,

אשתו וגיסו

ה - מספר אחיות

נישואי טעות - אשת איש

א - מספר העדים, קנסות

ב - חיוב קרבן

ג - בן ובעל, זמן המיתה, קידושין

פרק יא - קרובים שאינם קרובים, ספק קרובים

אגב הדין בפרק הקודם שהנושא בטעות אחות אשתו מותר בקרובותיה, שונה כאן דין קרובי אנוסה, ואגב זה שאר הדינים. המכנה המשותף בין הדינים שבפרק זה: קרובים שאין להם דין קורבה (אנוסה, גרים), או ספק קרובים (תערובת ולדות, ולד ספק). הנידון לגבי נישואין, יבום וכהונה.

מתחיל בקרובי אנוסה לגבי היתר נישואין, וממשיך באחים גרים שאין בהם דין יבום כיון שאין להם קורבה, ועובר לג' מקרים בתערובת ולדות: יבום בולדות חמש נשים שספק מי היבם, יבום בולד אשה וכלתה שיש חשש לערוה, דיני כהונה בולד כהנת ושפחה. ועובר לולד שספק מי אביו לגבי יבום שיש חשש לאשת אחיו מאימו, ולגבי כהונה כשאחד מהם או שניהם כהנים.

קרובים שאינם קרובים	תערובת ולדות	ולד ספק
א - קרובי אנוסה, אנוסת קרוביו	ג - חמש נשים	ו - לגבי יבום
ב - אחים גרים	ד - אשה וכלתה	ז - לגבי כהונה
	ה - כהנת ושפחתה	

פרק יב - דיני חליצה

פרק זה עוסק בדיני חליצה. מתחיל בדין לכתחילה - מה מספר הדיינים, ועובר למקרים בדיעבד: **משנה א** - חסרון במנעל המעכב. **ב** - חסרון בנעל שאינו מעכב, ודברים שנחלקו בהם. **ג** - חסרון במעשי החליצה נסמך למשנה ב' שבשניהם נחלק ר"א. **ד** - חסרון בחולץ ובחולצת. **ה** - חסרון בדיינים. **ו** - סדר החליצה.

דיני חליצה	סדר החליצה
א - הדיינים, המעכב במנעל	ו - עצה, דברי הסירוב, חליצה רקיקה וקריאה, חלוץ הנעל
ב - שאינו מעכב במנעל ומחלוקת	
ג - חסרון במעשי החליצה	
ד - חסרון בחולץ והחולצת	
ה - חסרון במספר הדיינים	

פרק יג - נישואי קטנה

פרקים י"ג י"ד עוסקים בנישואין דרבנן של קטנה, חרש וחרשת. פרק י"ג בקטנה (והדינים בחרשת שדומים לקטנה דרך אגב), ופרק י"ד בחרש וחרשת. בכל אחד מהם דן לגבי נישואין - בקטנה דין מיאון, ובחרש וחרשת האם אפשר לגרש, וכן דן לגבי יבום - במקרה רגיל ובמקרה של אחיות.

פרק זה עוסק בנישואי קטנה דרבנן, מתחיל בדין מיאון וממשיך בדין יבום. סוף הפרק עוסק ביבם קטן ומתי כופים יבם לחלוץ.

משניות א-ד עוסקות בדין מיאון. א - מתי וכיצד ממאנים. ב - מתי חל הנישואין שיהא צורך למאן, ומה תוקף הנישואין. ג-ד - תוקף המיאון והיחס בינו לגט. לכאורה היה ראוי להקדים משנה ב' שעוסקת בגדר הנישואין לפני משנה א' שעוסקת בדין מיאון, יתכן שרצה להקדים מחלוקת ב"ש וב"ה.

משניות ה-יא עוסקות בדין יבום בנישואי קטנה. ה - מחזיר גרושתו דומה למשניות הקודמות שעסקו במחזיר גרושתו, אך כאן מדובר כשלא נשאת לאחר, והנידון משום אשת אח שלא במקום מצוה. ו - אחיות קטנות או קטנה וגדולה. ז - פטור הצרות בקטנות וחרשות. ח - פסול כשבא על הצרה בקטנות וחרשות.

יבם קטן - אחר שהשלים דיני קטנה עוסק בקטן, אך אין נידון לגבי נישואין שאינו חל אלא לגבי יבום, ועיקר דינו נאמר בפרק י' וכאן הובא דרך אגב.

היבמב שאמרה לא נבעלתי כופין אותו שיחלוץ - צ"ב מה ההקשר לפרק זה, יתכן שדומה ליבם קטן שבא על יבמה קטנה ששוהים עד שיגדלו ללא גמר הזיקה, ואף כאן הנידון ביבם ויבמה ששהו יחד והיבמה טוענת שלא ייבם, ואגב זה דין נודרת הנאה האם כופין לחלוץ.

דין מיאון	יבום בנישואי קטנה	יבם קטן, כפייה לחלוץ
א - נישואין ויבם, בפניו ובב"ד, כמה פעמים	ו - מחזיר גרושתו	יב - גט בקטן, הטוענת שלא בעל
ב - תנאי חלות הנישואין ותוקפם	ז - אחיות	יג - נודרת הנאה מיבמה
ג - חילוק גט ממיאון	ח - פטור הצרה בקטנות וחרשות	
ד - קרובות וכהונה, חזרה לבעל	ט - פסול הצרה בקטנות וחרשות	
ה - מיאון וגט בכמה אנשים	י - פקחת וחרשת	
	יא - גדולה וקטנה	

פרק יד - נישואי חרש וחרשת

פרק זה עוסק בנישואי חרש וחרשת, מתחיל בנישואין האם אפשר לגרש, וממשיך ביבום במקרה של אחיות או נכריות.

גט בנישואי חרש וחרשת	אחים לאחיות שאחד מהם דרבנן
א - חרשים מתחילה, אחר הנישואין, שוטה	ד - חרש ופקח לפקחות
ב - עדות שא"צ דעת האשה לגט	ה - פקחים לחרשת ופקחת
	ו - חרש ופקח לחרשת ופקחת
אחים ששניהם נישואין דרבנן	אחים לנכריות שאחד מהם דרבנן
ג - נשואים לאחיות או לנכריות	ז - חרש ופקח לפקחות
	ח - פקחים לחרשת ופקחת
	ט - חרש ופקח לחרשת ופקחת

פרק טו - נאמנות האשה להתירה

פרקים ט"ו ט"ז עוסקים בעדות להיתר עגונה, שהתירו חכמים לסמוך על עדות האשה עצמה, וכן על עד אחד, עד מפי עד, ופסולי עדות שמעידים שמת הבעל. נושא זה נשנה ביבמות, משום שנוגע בכמה דינים ליבום, שאם אין לה בנים מתיבמת על סמך עדותה ועוד כמה דינים, וכן משום שמקרה זה עוסק באשה שמת בעלה כמו ביבום.

פרק ט"ו עוסק בעיקר בנאמנות האשה לעצמה, ופרק ט"ז עוסק במקרה שאסורה לינשא מחשש שצריכה יבום, וכן בפרטי העדות - מתי אפשר להעיד ומי כשר לעדות.

פרק ט"ו עוסק בנאמנות האשה להתירה. מתחיל בתנאי ההיתר ולאיוזה דינים מועיל, וממשיך בהגבלת הנאמנות: השונאות שאינן נאמנות, סתירה בין העדים, עדות עליה ועל צרתה וחמותה, שינוי מחזקת יבום.

יתכן שפרק זה עוסק רק בנאמנות האשה לעצמה ופרק ט"ז עוסק בנאמנות עדים אחרים, ומה שהובא במשנה ב' הכל נאמנים להעידה וסתירות בין העדים, הוא כדי לבאר את המשניות הבאות שאף שמאמינים לאשה על עצמה אינה נאמנת בעדות זו על צרתה וחמותה, ודן במקרים שיש סתירה בינה לצרתה.

לכאורה נאמנות האשה לעצמה הוא היתר קדום יותר מנאמנות עד אחד ופסולי עדות, שהרי ב"ש וב"ה הסכימו עליו, ואילו נאמנות עד אחד, עד זמן ר"ע ור"ג לא הסכימו החכמים.

תנאי נאמנות האשה

- א - שלום בבית ובעולם
- ב - מקום מיתת הבעל
- ג - נאמנות לגבי כתובה

נאמנות למחצה

- ו - היא וצרתה
- ז - היא וחמותה, תשלום כתובה וגזל מספק

חוקת יבום

- ח - מיתת בן
- ט - לידת בן ומיתתו
- י - לידת יבם ומיתתו, יבום ואחות אשה

שאינן נאמנים

- ד - השונאות, אחר שנשאת, אחד ושנים
- ה - סתירה בינה לצרתה, בין עד לעד

פרק טז - נאמנות להיתר עגונה

משניות א-ב עוסקות במקרה שאסורה לינשא מחשש שפטורה או צריכה יבום. ממשנה ג' עד סוף הפרק עוסק בגדרי עדות מיתה:

ג-ד - תנאי העדות: סימן זיהוי (פרצוף הפנים, ג' ימים) וודאות המיתה (מגוייד, נפל למים).

ה-ז - על איזה עדות סומכים (משיח לפי תומו, בת קול, עד אחד ופסולי עדות).

חשש ליבם	מתי מעידים	מי נאמן
א - חשש לעיבור צרה וחמות	ג - זיהוי המת, ודאות מיתה	ה - משיח לפי תומו
ב - עדות יבמות	ד - הנופל למים	ו - אור חלש, בת קול
		ז - עד אחד, מפי עד, פסולי עדות

סיכום מסכת יבמות

א-ג - הפטורות מחליצה ויבום. ד - דיני המייבם והחולץ. ה - הדרכים הפוטרות זיקה. ו-יא - פרטי ביאת יבום ואגב זה עובר מעניין לעניין בעיקר בג' דינים: פסולי כהונה וקהל, פריה ורביה, אכילת תרומה לאשת כהן ודיני יבום הנגררים. יב - פרטי החליצה. יג-יד - יבום בנישואין דרבנן. טו-טז - היתר עגונה.

נראה שהפרקים העוסקים בעיקרי היבום והחליצה הם: ד' ו' י"ב. ד - כללי היבום והחליצה - מי מיבם, את מי, מתי, תוצאות היבום והחליצה. ו - פרטי היבום - ביאה. יב - פרטי החליצה.

הנושאים שנכנסו למסכת דרך אגב, כולם קשורים למצות יבום:

פסולי כהונה וקהל - כל יבום הוא איסור ערוה של אשת אח אלא שהתורה התירה אותו, וכן משום דין יבם שהוא פסול.

פריה ורביה - כל מטרת היבום הוא להביא לאח המת פריה ורביה.

אכילת תרומה לאשת כהן - אשה אוכלת ונפסלת גם מכח הבן, וכשאין לה בנים חוזרת לבית אביה, כמו יבום שתלוי אם יש לה זרע.

היתר עגונה - נוהג באשה שמת בעלה כמו יבום.

חתימת המסכת בתורה - "וספר תורה שהיה בידו".